

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אסתי שחל

התובעת: נציגות הבית המשותף ברח' המייסדים 11-13 נתניה

ע"י ב"כ עו"ד גלעד ישעיהו
מרחוב ויצמן 26, חולון 58323
טל': 03-5053357, פקס: 03-5055119

- נגד -

הנתבעים:

1. מישה ברוך מרדכי ת.ז. 42295683

2. מישה אסתר ת.ז. 4617835

שניהם באמצעות ב"כ עו"ד יריב דפנה
ת.ד. 159, מבוא חורון ד.ג. שמשון 99765
טל': 058-6213077, פקס: 072-2503003

3. משה אבידור ת.ז. 070244439

באמצעות ב"כ עו"ד רוני שמואל ו/או חן אברהם
בן יהודה 11, נתניה 42305
טל': 09-8622245, פקס: 09-8622246

פסק דין

1. עניין לנו בתביעה כספית בה התבקש להורות לנתבעים לשלם את חלקם בהוצאות ביצוע עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית שברחוב המייסדים 11-13 בנתניה הידוע כגוש 8268 חלקה 101 (להלן: "הבית" או "הבית המשותף"). כן התבקש להטיל עיקול על זכויות הנתבעים במקרקעין האמורים לצורך הבטחת ביצוע פסק הדין.
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף.
3. הנתבעים 1-2 הם בעלים של דירה בבית הידועה כחלקת משנה 20 (להלן: "מישה"), והנתבע 3 הוא בעלים של דירה אחרת בבית הידועה כחלקת משנה 27 (להלן: "אבידור").
4. טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית:
- א. הרכוש המשותף של הבית לא שופץ שנים רבות, ומצבו הצריך ביצוע עבודות לצורך שמירה על החזקתו התקינה;
- ב. האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית החליטה על ביצוע עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית (להלן: "העבודות" או "עבודות השיפוץ");
- ג. התובעת פנתה למספר קבלני שיפוץ לצורך קבלת הצעות לביצוע העבודות, ולאחר שהתקבלו ההצעות התקשרה בחודש נובמבר, 2016 בחוזה עם קבלן שיפוצים לצורך ביצוע העבודות האמורות בתמורה לסך של 1,200,000 ש"ח;
- ד. כל בעלי הדירות מלבד הנתבעים שילמו את חלקם בהוצאות ביצוע עבודות השיפוץ;

ה. קרן חובס של מישה בהוצאות השיפוץ עומדת על סך של 46,817 ₪, וקרן חובו של אבידור בהוצאות השיפוץ עומדת על סך של 128,193 ₪.

טענות ההגנה של מישה יפורטו להלן בתמצית:

- א. מוכחשת קיומה של החלטה של האסיפה הכללית לביצוע העבודות;
- ב. חלק ניכר משטחי הרצפות של הדירות העליונות בבית לא נלקח בחשבון לצורך קביעת אופן חלוקת ההוצאות בין בעלי הדירות וכפועל יוצא חלקם של מישה בהוצאות השיפוץ קטן יותר;
- ג. ניתן היה לבצע את השיפוץ בהיקף מצומצם יותר ובעלות נמוכה יותר;
- ד. חלק ניכר מהעבודות אינן ברכוש המשותף אלא ברכוש הפרטי של בעלי הדירות (כגון: מסתורי כביסה, ארונות חשמל, מזגנים, כבלי תקשורת, ניקוזי מזגנים ועוד);
- ה. מרבית העבודות אינן בבחינת שמירה על הקיים אלא בבחינת שדרוגים יקרים, ועלותו הגבוהה של השיפוץ מעידה על כך (כגון: החלפות דלתות כניסה ואינטרקום, שיפוץ הלובי, החלפת ריצופים ועוד);
- ו. חלק ניכר מהעבודות כלל לא נדרש (כגון: אספלט בחניות, צביעת המבנה, החלפת קרמיקות ועוד);
- ז. הזוג מישה מבוגר מאד, מצבם הבריאותי אינו תקין, ואין ביכולתם הכלכלית לשאת בתשלום הוצאות שיפוץ שאינן הכרחיות;

טענות ההגנה של אבידור יפורטו להלן:

- א. בבעלותו של אבידור מחסן בקומת המרתף של הבית ולא דירה. משכך, לא מוטלת על אבידור החובה לשאת בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית ובכלל זה הוצאות בצו עבודות השיפוץ;
- ב. בהתאם להוראות התקנון המוסכם החל על הבית, לא מוטלת על אבידור החובה לשאת בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש של הבית, מאחר ולא הושלמה בנייתם של הקירות הפנימיים במחסן;
- ג. מוכחשת קיומה של החלטה האסיפה הכללית בדבר ביצוע עבודות השיפוץ. כן מוכחש כי נחתם הסכם עם קבלן לביצוע עבודות אלה;
- ד. אבידור אינה נהנה מעבודות השיפוץ שבוצעו, שכן מרבית העבודות שבוצעו הינם לטובת בעלי דירות המגורים (כגון בניית לובי ומסתורי כביסה);
- ה. לפני משורת הדין, הסכים אבידור לשלם הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית בשיעור אותו משלמת דירה גדולה בבית (בת 4 חדרים), וזאת בהתאם להחלטת אסיפת בעלי הדירות בבית מיום 27.12.12. משכך, יש לחייב את אבידור לשלם כפי שחויבה לשלם דירה גדולה. דהיינו בסך של 47,000 ₪;
5. בתיק הוגשו ראיות הצדדים ונשמעו עדיהם. כן הוגשו סיכומי הצדדים, ועתה נותר להכריע בתובענה.

דיון והכרעה

התביעה כנגד מישה

6. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה כנגד מישה. נימוקיי יפורטו להלן:
7. עיקר המחלוקת בין התובעת למישה נוגעת לעצם נחיצותן של העבודות והיקפן. בעוד התובעת טוענת כי כל העבודות שבוצעו נדרשו לצורך תחזוקתו התקינה של הרכוש

המשותף של הבית, טוענים מישה, כי ניתן היה לבצע את השיפוץ בהיקף מצומצם יותר, כי חלק מהעבודות שבוצעו כלל לא נדרשו, חלקן בוצעו ברכוש הפרטי של בעלי הדירות בבית, וכי מרבית העבודות שבוצעו שדרגו את מצבו של הרכוש המשותף. משכך, טוענים מישה כי אין לחייבם לשאת בעלות עבודות אלה. נדון להלן במחלוקות אלו:

8. חובת ההשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, המורה כדלקמן: **"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות"**.

9. סעיף 12 לתקנון המצוי החל על הבית קובע מהו הרוב הדרוש לצורך קבלת החלטות באסיפה הכללית ומורה כדלקמן: **"(א) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. (ב) החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה"**.

10. מצירופם של שני סעיפי החוק הנ"ל עולה כי החלטה שעניינה שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, היינו החזקה תקינה כהגדרתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין, מחייבת כל בעל דירה. בפסיקה נקבע כי בהחלטות כגון דא חייבים גם בעלי דירות שלא הסכימו להן. ראה לעניין זה, ע"א 4329/03 (ים), וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים, דינים מחוזי כרך לד (3), 818.

לעומת זאת, ככל שאין המדובר בעבודות שעניינן "החזקה תקינה", הרי שנדרשת הסכמת בעל הדירה לביצוען, וככל שלא ניתנה הסכמתו, אין לחייבו בעלותן.

11. הגישה הנוהגת היום בפסיקה מרחיבה את פרשנות המונח "החזקה תקינה", ובוחנת מונח זה על פי תנאי הזמן והמקום. ראה לעניין זה רע"א 7112/93, צודלר נ' יוסף ואח', פ"ד מח (5), 550: **"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שנבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי - אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירוש של חוק ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום - קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת..."**.

השאלה שנדונה בפרשת צודלר נגעה לפרשנותו של סעיף 60 לחוק המקרקעין ("בית משותף שנהרס") השונה, כפי שצינו מישה בצדק בסיכומיהם, מהסוגיה הנדונה בהליך זה. יחד עם זאת, עמד בית המשפט בפרשת צודלר על ההשלכה שיש לשינויי "הזמן והמקום" בכל הנוגע לבתים משותפים. כשם שהקמת בית מחדש אינה כבולה אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי - אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת - כך גם עבודות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית אינן כבולות אל מסגרתו המדויקת של הבית "כפי שהיה בעת גמר הבנייה".

12. השאלה עד היכן מהווה פעולה מסוימת "החזקה תקינה" נדונה בפרשת וינברגר לעיל:

"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד..... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה כמו התקנת מעלית נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה

פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסוף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית".

13. בע"א (ת"א) 2329/03, פלקון נ' נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 10 (פורסם בנבו, 1.4.2004) נקבע כי אין חובה לדבוק בחומרים מיושנים בעת ביצוע שיפוץ, ולנוכח הטכנולוגיה המתקדמת ניתן לעשות שימוש בחומרים חדישים יותר. כן נקבע בפרשת פלקון, כי על מנת שלא ליצור הבדלי צבעים בלתי אסתטיים אין כל חובה להחליף רק את חלקי הרכוש המשותף הפגומים.

14. מסקירת הפסיקה שהובאה לעיל עולה כי זו העניקה פרשנות רחבה למונח "החזקה תקינה" בעיקר כשעסקין בבית בן עשרות שנים שלא בוצע בו שיפוץ. על רקע האמור אבחן להלן את טענות הצדדים:

15. אין מחלוקת בין הצדדים כי הבית כבן 40 שנה (ראה סעיף 5 לתצהירה של חברת הנציגות הגב' עדינה כהן, וכן עדותה של הנתבעת 2, פרוטוקול מיום 20.5.2020, עמ' 7, שורה 32).

16. הגב' כהן העידה מטעם הנציגות כי מאז הקמתו של הבית, לא בוצע שיפוץ כללי ברכוש המשותף של הבית, פרט לכך שלפני כ- 20 שנה הוחלפו מרצפות לובי הכניסה לבית וכן הוחלפה מערכת האינטרקום, וכי בחלוף השנים מאז השיפוץ הנקודתי, האמור, נשברו מרצפות הלובי, מערכת האינטרקום לא הייתה עוד תקינה, וכי נדרש היה לבצע עבודות שיפוץ מקיפות ברכוש המשותף של הבית.

ראה סעיף 5 לתצהירה של הגב' כהן, וכן פרוטוקול מיום 20.5.19, עמ' 5, שורה 38: "אחרי 43 שנה הגיע הזמן לשפץ את הבניין כי הוא נראה גועל נפש", וכן שורות 40-41: "רצינו לשפץ את כל הבניין, ולא חלק חלק, אחרי ארבעים ומשהו שנים. תיבות הדואר, אלומיניום, זכוכיות, שייראה נורמלי.."

17. עוד העידה הגב' כהן כי באסיפה הכללית של בעלי הדירות שהתכנסה ביום 11.4.16 הוחלט על ביצוע עבודות שיפוץ (פרוטוקול האסיפה צורף כנספח ב' לתצהירה), וכי לאחר שנציגות הבית קיבלה 7 הצעות מחיר מקבלני שיפוץ שונים חתמה ביום 22.11.16 על חוזה עם חברת א.א. חסון בע"מ ח.פ. 511543530 לביצוע עבודות שיפוץ בבית בהתאם לכתב הכמויות שצורף לחוזה בעלות כוללת של 1,200,000 ₪ (ראה סעיף 7-8 לתצהירה, החוזה וכתב הכמויות צורפו לכתב התביעה והיוו חלק מתצהירה של הגב' כהן).

18. בנוסף, העידה הגב' כהן כי כל בעלי הדירות בבית פרט לנתבעים (25 מתוך 27 בעלי דירות בבית) שילמו את חלקם בעלות השיפוץ באמצעות הלוואה שנטלו מח.ל.ת. החברה לפתוח ולתיירות נתניה בע"מ (ראה סעיף 9 לתצהירה של הגב' כהן). עדות זו וראיות אלה לא נסתרו.

19. הנתבעת 2 (להלן: "אסתר") אישרה בחקירתה הנגדית כי מאז הקמתו של הבית, בוצעו תיקונים "פה ושם" ברכוש המשותף של הבית (פרוטוקול מיום 20.5.19, עמ' 7, שורה 13), וכי במהלך השנים מאז שהוקם הבית, הפכה חזית הבית ל- "פחות יפה" (עמ' 7, שורה 30).

20. עוד העידה אסתר כי היא לא התנגדה לביצוע עבודות שיפוץ בבית, אולם סברה כי יש להסתפק בביצוע עבודות לתיקון המפגעים הבטיחותיים בלבד בבית. ראה פרוטוקול

מיום 20.5.2019 עמ' 7, שורות 17-19: "לא אמרתי שאין צורך בשיפוץ אני יכולה להגיד מה כן אמרתי... אמרתי שיש הרבה מפגעים בטיחותיים בבית וצריך לתקן אותם".

21. בהקשר זה ייאמר, כי המונח "החזקה תקינה" אינו כולל רק ביצוע עבודות שבהן אלמנטים בטיחותיים. עבודות הקשורות בטיחות המבנה הן עבודות שמעצם טבען מהוות "החזקה תקינה", ואולם, במבחן תנאי הזמן והמקום ייתכנו עבודות בבית שהן בגדר "החזקה תקינה" אף שאין בינן ובין בטיחות המבנה כל קשר, כך שמחובתה של נציגות הבית לא רק לפעול לתיקונם של ליקויים בטיחותיים אלא מחובתה לפעול להחזקתו התקינה של הבית על כל המשתמע מכך, לרבות בפן האסתטי.

22. הנה כי כן, אף לשיטת מישה מצבו של הבית הצריך ביצוע עבודות לתחזוקתו התקינה, ולא מצאתי לקבל את טענת מישה בסיכומיהם כי היה על התובעת לצרף חוות דעת מומחה להוכחת טענתה זו. ויוטעם, בשים לב לכך שמעדותה של הגב' כהן מטעם הנציגות ואף מעדותה של אסתר עלה כי מאז בנייתו של הבית, לפני כ- 40 שנה, בוצעו שיפוצים נקודתיים בלבד ברכוש המשותף, הרי שברי כי הבית התבלה והתיישן במשך השנים, ואין צורך במומחה כדי להגיע למסקנה זו.

23. טענה נוספת שהועלתה ע"י מישה היא כי ניתן היה לבצע שיפוץ בהיקף מצומצם יותר, ולראיה מפנים להחלטת האסיפה הכללית מיום 27.12.12 בה הוחלט על ביצוע שיפוץ בתקציב של 40,000 ש"ח (צורפה כנספח ד' לתצהירו של אבידור) ולהחלטת האסיפה הכללית מיום 11.4.16 בה הוצעה חלופה לביצוע השיפוץ בסך של 75,000 ₪ (נספח ב' לתצהירה של הגב' כהן). עיון בהחלטות האמורות מלמד כי עסקינן בשיפוץ במעטפת הבית בלבד, ואינו כולל עבודות נוספות לתחזוקת הרכוש המשותף של הבית כמפורט בכתב הכמויות. אין מחלוקת בין הצדדים כי שיפוץ בהתאם להחלטות האמורות לא יצא לפועל, וכי רוב בעלי הדירות בבית נתנו הסכמתם לביצוע העבודות בהיקף רחב יותר, וכי פרט לנתבעים שילמו כל בעלי הדירות בבית את חלקם בהתאם לשיפוץ הרחב, מושא ההליך.

בחקירתה הנגדית הסבירה הגב' כהן מדוע לא נעשה שיפוץ בהיקף מצומצם יותר, ראה פרוטוקול מיום 20.5.2020, עמ' 5, שורות 39-41: "ש. יכולת לשפץ בסך של 75,000 ₪ ת. לא. כי רצינו לשפץ את כל הבניין ולא חלק חלק, אחרי ארבעים ומשהו שנים. תיבות הדואר, אלומיניום, זכוכיות, שייראה נורמלי". רצונם של בעלי הדירות בבית שלא להסתפק בשיפוץ בבחינת טלאי על טלאי הוא לגיטימי.

24. זאת ועוד, לא ניתן להתעלם מן העובדה כי העבודות אושרו על ידי רוב משמעותי של בעלי הדירות בבית. אם אכן ניתן היה להסתפק בעבודות בהיקף מצומצם יותר, אך סביר הדבר כי בעלי דירות נוספים היו מצטרפים לטענותיהם של מישה. העובדה כי כל בעלי הדירות בבית פרט למישה ואבידור שילמו את חלקם בהן מחזקת את הקביעה כי המדובר בעבודה מתאימה והראויה ביותר לבית.

25. עתה, יש להידרש לעבודות לגופן ולקבוע האם העבודות שבוצעו עולות כדי "החזקה תקינה" כטענת התובעת או השבחה כטענת מישה.

האם השיפוץ מהווה החזקה תקינה או שדרוג?

26. מישה הפנו למספר עבודות אשר לטענתם מהוות שדרוג ועל כן בהיעדר הסכמתם לא חלה עליהם, לטענתם, החובה לבצען.

27. בסעיפים 3.3.1 - 3.3.5 לסיכומיהם מונים מישה עבודות פרטניות מהוות לטענתם שדרוג ולא החזקה: חיפוי אספלט במשטחי החניה ושיפוץ גדר בנויה (סעיף 60.61 לכתב הכמויות), עבודות בקירות החיצוניים (סעיף 60.62 לכתב הכמויות), עבודות הקשורות בלובי הבית (סעיפים 60.64.02 ו- 60.66.04 לכתב הכמויות), עבודות הקשורות בארונות החשמל בחדרי המדרגות (סעיף 60.64.05.120 לכתב הכמויות), חידוש צבע לפרטי נגרות, מסגרות ואלומיניום (סעיף 60.63.01 לכתב הכמויות) ועבודות שונות הכוללות

החלפת מסתורי כביסה, טיפול במזגנים ובניקוז, כבלי תקשורת, פירוק ופינוי ארובות אסבסט וטיפול בצינורות p.v.c לניקוז מזגנים (סעיף 60.66 לכתב הכמויות). אבחן להלן עבודות אלה לפי סדרן.

28. **חיפוי אספלט במשטחי חניה** טענו מישה כי לא הוכח כי היה צורך בביצוע עבודה זו, הראיה שילדיהם של מישה חונים דרך קבע במשטחי החניה (מישה הפנו לעדותה של אסתר (פרוטוקול מיום 20.5.19, עמ' 8, שורות 18-23). משכך, לטענתם, חידוש האספלט יביא בהכרח לשיפור מראה הבית, ואין עסקינן בעבודה העונה להגדרת "החזקה תקינה". בהקשר זה מצאתי להפנות לקביעות בפסק הדין בעניין פלקון לעיל: **"אין צורך בהבנה מפליגה בעיצוב פנים, כדי לדעת שמשטח גרנוליט שהיה מונח עשרות שנים בשטח המשמש למעבר לחנויות, צבעו משתנה עם השנים, ואני מתקשה להאמין שניתן היה להחליף את החלקים הפגומים, בריצוף זהה מבלי ליצור הבדלי צבעים בלתי אסתטיים"**.

הדברים יפים אף לעניינו, ברי כי משטח אספלט אשר קיים עשרות שנים בשטח המשמש לחניה, מתבלה עם השנים, ודורש שיפוץ. העובדה כי ילדיהם של מישה מחנים בשטח זה אינה מאיינת את הצורך בביצוע עבודות במשטחים אלה. לפיכך, מסקנתי היא כי חיפוי האספלט מהווה חלק מהחזקתו התקינה של הרכוש המשותף של הבית.

29. **שיפוץ גדר בנויה** לטענת מישה ניתן היה להסתפק בביצוע עבודות טיח ושיפוץ לגדר, כפי שהיה בבית מלכתחילה, ולא היה צורך בביצוע טיח מותז וצבע אקרילי. נוכח הפסיקה שהובאה לעיל, ולפיה אין חובה לדבוק בחומרים מיושנים בעת ביצוע שיפוץ, וניתן לעשות שימוש בחומרים חדישים יותר, על מנת להתאים את הבית ל"תנאי הזמן והמקום" (ראה פסק הדין בעניין פלקון לעיל), מצאתי לדחות את טענת מישה, ולקבוע כי שיפוץ הגדר מהווה חלק מהחזקתו התקינה של הרכוש המשותף של הבית.

30. **עבודות בקירות החוץ**: לטענת מישה לא היה כל צורך בשינוי הטקסטורה של הטיח, די היה בצביעת הטיח הקיים, ולא היה צורך בהחלפת הטיח הקיים לטיח מותז הצבוע בצבע אקרילי אשר ייקר באופן משמעותי את עלות העבודות.

מצאתי לדחות טענה זו בשים לב לכך שבהתאם לכתב הכמויות מלבד עבודות הצביעה בקירות החוץ של הבית נדרשו גם עבודות שונות לתיקון ושיקום בטון אשר הצריכו את החלפת הטיח. הגב' כהן העידה כי נוכח גילו של הבית עלה חשש בקרב בעלי הדירות בבית לנפילתם של אריחי הקרמיקה והטיח בקירותיו החיצוניים של הבית, ולכן בוצעו עבודות אלה. עוד עלה מעדותה כי בעלי הדירות בבית ביקשו ליתן מראה אחיד ואסתטי לקירותיו החיצוניים של הבית (ראה פרוטוקול מיום 20.5.19, עמ' 4, שורה 46, עמ' 5 שורות 1-5). עדותה של הגב' כהן הייתה אמינה עלי ולא נסתרה.

נוכח גילו של הבית, סבורה אני כי ביצוע עבודות לשמירת בטיחותו של הבית ומניעתם של מפגעים בטיחותיים עונה על הגדרת "תחזוקה תקינה". לדידי אין להמתין לקיומם של מפגעים בטיחותיים ורק לאחר מכן לפעול לתיקונם.

בנוסף, סבורה אני כי ביצוע עבודות שיהיה בהן כדי ליתן מראה אחיד ואסתטי לקירותיו של הבית עונה אף הוא להגדרת "תחזוקה תקינה". בשים לב לכך שחלפו עשרות שנים מאז שהוקם הבית, אין להסתפק בהגדרה צרה של החזקה תקינה של הבית המשותף, ויש להתחשב גם בשינויי העיתים.

ראיה נוספת לצורך בשיפוץ משמעותי למעטפת הבית היא העובדה שבכל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית בנוגע לשיפוץ הבית נכללו עבודות שיפוצה של המעטפת.

לפיכך, מסקנתי היא כי עבודות בקירות החיצוניים של הבית מהוות חלק מהחזקתו התקינה של הרכוש המשותף של הבית.

31. **שיפוץ הלובי**: לטענת מישה העבודות שבוצעו בלובי מהוות עבודות שידרוג מאחר ובוצעו בו העבודות הבאות: הרחבת הלובי, שבירת קיר, החלפת הריצוף בלובי ובקומת

העמודים, החלפת חיפוי הלובי, החלפת ויטרינה, החלפת תיבות דואר וכן החלפת מערכת האינטרקום. מישה מפנים בהקשר זה לפסק דינו של כב' המפקח על רישום מקרקעין, כתוארו אז, אורן סילברמן, בתיק 565/13, נציגות הבית המשותף ברחוב בלקינד 1-3 וברחוב חנקין 8-10 נ' זינגל (פורסם בנבו, 17.5.18) שם נמצא כי ביצוע העבודות בלובי, שעלותן עמדה על סך של 450,000 ₪, אינן מהוות תחזוקה תקינה כי אם שדרוג המצריך את הסכמת בעלי הדירות.

פסק דין של מפקח על רישום מקרקעין אינו מהווה הלכה מחייבת, ולאחר שעיינתי בו מוצאת אני אף לקבוע כי נסיבותיו שונות מנסיבותיו של תיק זה. בתיק שם הוגדל שטחו של הלובי, תוך שנוצקו משטחי בטון להרחבתו, וכן בוצעו שינויים בקירות החיצוניים של הבית באופן כזה שהוזזו חלונות הלובי למיקום אחר ראה סעיף 124 לפסק הדין: **"אין מחלוקת כי חדרי הלובי הורחבו - אומנם, נטען כי לא היה מדובר בהרחבה אשר מחייבת היתר אלא אך בהזזה של חלונות הלובי למיקום קיים אחר. אולם, חוות דעת ממון מלמדת כי "הגדלת הלובי" נעשתה לשטח אשר חייב יציקת מצע בטון בשטח של כ- 7 מ"ר בלובי האחד ושטח של כ- 20 מ"ר בלובי האחר. עבודה מעין זו, לרבות כל הכרוך בה, בין אם דורשת היתר בניה ובין אם לאו, איננה יכולה להיכלל בגדר שמירה על "מצבו של הבית בגמר הבניה."**

במקרה דנן, כעולה מעדותה של הגב' כהן, הוסר קיר פנימי בלובי הבית, ובתוך כך הורחב הלובי (ראה פרוטוקול מיום 20.5.19, עמ' 3, שורות 25-27, ועמ' 5, שורות 23-24). לא נטען וממילא לא הוכח כי נוצקו משטחים נוספים, וכי בוצעו שינויים בקירותיו החיצוניים של הלובי. בעוד שבתיק שם שונה הלובי שינוי משמעותי, הרי שכאן מדובר בשיפוץ בלבד שבוצע בלובי.

כמו כן, בכתב הכמויות אין כל אזכור לבצוע עבודות להגדלת שטח הלובי, ועלותן הכוללות של העבודות נמוכה בהרבה מזו שהוצאה לעבודות שיפוץ הלובי בבית מושא פסק הדין בעניין זינגל לעיל (450,000 ₪), והיא עומדת על סך של 60,602 ₪ בלבד (סך של 8,242 ₪ עבור ריצוף הלובי - ראה סעיף 60.64.02.040 לכתב הכמויות, סך של 13,280 ₪ עבור חיפוי קירות פנים - ראה סעיף 60.64.02.042, וכן סך של 39,080 ₪ עבור תיבות דואר, ויטרינה מאלומיניום בכניסה לבית, דלת כניסה ראשית לבית, מערכת אינטרקום וקודן - ראה סעיף 60.66.04).

באשר לעבודות שבוצעו להחלפת ריצוף וחיפוי קירות לובי הבית, החלפת ויטרינה בלובי הבית, החלפת תיבות הדואר והאינטרקום, אין לי אלא להפנות לפסק הדין שניתן בעניין וינברגר לעיל אשר מצא כי עבודות מסוג זה נכללות בהגדרת המונח "החזקה תקינה".

מסקנתי היא, אפוא, כי עבודות שיפוץ הלובי מהוות חלק מהחזקתו התקינה של הרכוש המשותף של הבית.

ארונות החשמל בחדרי המדרגות:

לטענת מישה די היה בצביעת ארונות החשמל ולא היה צורך להחליפם בארונות מתכת שעה שכלל לא הוכח שהיה צורך בהחלפתם. משנמצא בפסק הדין בעניין וינברגר כי התקנת ארון לשעוני המים מהווה החזקה תקינה, סבורה אני, כי מאחר ולא נטען וממילא לא הוכח, כי בוצעו עבודות שיפוץ כלשהן בארונות אלה, הרי שהחלפת ארונות החשמל בבית בן למעלה מ- 40 שנה, מהווה החזקה תקינה (בסיכומיהם טענו מישה כי ארונות החשמל נצבעו בשנת 2013, אך עסקינן בטענה בעלמא שלא הוכחה, וממילא אין בכך כדי לאיין את הצורך בהחלפתם נוכח גילו של הבית).

32. **חידוש צבע לפריטי נגרות, מסגרות ואלומיניום:** בכתב הכמויות מפורטות העבודות שבוצעו ביחס לרכיב זה: חידוש צבע אטום לחלונות עץ, חידוש צבע למעקות אלומיניום, חידוש צבע לסורגי ברזל, חידוש צבע למעמד וסורג של מזגנים, חידוש צבע לתריסים (ראה סעיף 60.63 לכתב הכמויות). ביחס לרכיבים אלה טענו מישה כי הם מהווים

עבודות בשטחים פרטיים, ומשכך אין לחייבם לשאת בתשלום ביצוע העבודות ביחס לרכיבים אלה.

דין טענה זו להידחות בשים לב לכך שהמדובר ברכיבים המותקנים על קירותיו החיצוניים של הבית, והם מהווים מרכיב מהותי מחזות הבית, ויש צורך לשמרם אחידים ותקינים. כבר קבעתי בפסק דיני בתיק 41/13 נציגות הבית המשותף נ' זיסקינד (לא פורסם, 22.5.2014) כי אין זה מתקבל על הדעת כי כל בעל דירה יידרש לתחזק באופן עצמאי ונפרד רכיבים הנוגעים לחזית הבית, שכן אחרת מראה הבניין לא יהיה אחיד. ודוק, בהינתן שכל בעל דירה בבית יצבע או יחליף באופן עצמאי את המעקות, הסורגים וכיו"ב המותקנים בחזית הבית יפגע הדבר במראהו האחיד של הבית, ומשכך מתבקש כי עבודות אלה ייעשו באופן אחיד על ידי הנציגות.

מישה לא טענו, וממילא לא הוכיחו כי עבודות אלה בוצעו רק ביחס לדירות מסוימות בבית, ולא ביחס לכלל הדירות בבית. למעשה, לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי העבודות שבוצעו כללו אף עבודות הנוגעות לרכיבים הקשורים לדירת מישה, והנצפים מחזית הבית המשותף. נוכח האמור לעיל, מצאתי לדחות את טענת מישה בהקשר זה.

33. עבודות שונות: מישה מפנים לעבודות הבאות בכתב הכמויות: מסתורי כביסה, טיפול במזגנים וניקוז, סילוק כבלי תקשורת, פירוק ופינוי של ארובת אסבסט.

ביחס למסתורי הכביסה ביחס למסתורי הכביסה סבורה אני כי אף הם מהווים מרכיב מהותי מחזות הבית, ועל מנת לשמרם אחידים ותקינים, מחובתה של נציגות הבית לפעול לתחזוקתם. בהתאם לתשריט רישום הבית המשותף, מסתורי הכביסה לא הוצמדו לדירות הבית, והם גם אינם נכללים בשטחי הדירות. משכך, ונוכח ההגדרה השירותית של הרכוש המשותף (סעיף 52 לחוק המקרקעין) ולפיה מה שאינו דירות והצמדות הוא רכוש משותף, הרי שהם נכללים ברכוש המשותף של הבית. בהינתן כי מסתורי הכביסה מהווים חלק מהרכוש המשותף, כאמור, הרי שעל כלל בעלי הדירות בבית לרבות מישה לשאת בתשלום תחזוקתם.

מעדותה של הגב' כהן עלה כי בוצעו עבודות רק ב - 7 מסתורי כביסה, בעוד שכתב הכמויות מתייחס ל - 26 מסתורי כביסה (פרוטוקול מיום 20.5.19, עמ' 6, שורות 26-27). מששילמו כל בעלי הדירות בבית (פרט לנתבעים) לפי 26 מסתורי כביסה, הרי גם אם תוקנו פחות, יש לחייב את הנתבעים באופן דומה, ואין מניעה כי היתרה תיזקף לטובת קרן רזרבית, שכן חיסכון כספים בקופת הנציגות הוא ראוי ולגיטימי (ראה לעניין זה י. ויסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף, נבו הוצאה לאור, תשנ"ז 1997, עמ' 497-498).

ביחס למזגנים מפנים מישה לעבודות הבאות (סעיפים 60.66.06.901 - 60.66.06.902 לכתב הכמויות): הסדרת צינורות כבלים וחוטים בכל חזיתות הבית כולל החלפת צינורות ניקוז של מזגנים והצמדתם לקיר, הסתרת צנרת וחיווט מזגנים בקירות הבית, בדיקת תקינות מזגנים, פירוק, העברה או הזזת מזגנים, סיתות חריץ בקיר, החלפת חיווט. עסקינן במזגנים המותקנים על גבי קירותיו החיצוניים של הבית, ומשכך אף הם מהווים מרכיב מהותי מחזות הבית, וברי כי ביצוע העבודות בהם מצריך שמירה על מראה אחיד לבית.

מישה לא טענו, וממילא לא הוכיחו כי עבודות אלה לא בוצעו ביחס לכל הדירות בבית, ובכלל זה בדירתם. למעשה, כאמור לעיל, לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי העבודות שבוצעו כללו אף עבודות הנוגעות לרכוש הפרטי של מישה הנצפה מחזית הבית המשותף, ובכלל זה מזגנים שבבעלותם.

ביחס לסילוק כבלי תקשורת, פירוק ופינוי של ארובת אסבסט טוענים מישה בסיכומיהם כי לא הוגשה ראיה באשר למצבם של רכיבים אלה קודם לביצוע העבודות והאם היה צורך בביצוען. דין טענה זו להידחות:

בהתאם לכתב הכמויות עסקינן בעבודות לפינוי וסילוק כבלי תקשורת "מיותרים מהגג וכל החזיתות" (ראה סעיף 60.66.900) ובפינוי וסילוק ארובת אסבסט (ראה סעיף

60.66.06.010 לכתב הכמויות). אין מדובר בטיפול בכבלים/צנורות פרטיים של בעלי דירות בבית, כי אם בכבלים ומיטלטלין מנותקים על הגג המהווים פסולת על הגג. הדעת נותנת כי נוכח גילו של הבית הצטברה במהלך השנים פסולת, כמפורט לעיל. משלא נטען, וממילא לא הוכח, כי בוצעו עבודות פינוי פסולת במהלך השנים, הרי שהמדובר בתחזוקה תקינה של הרכוש המשותף שהוצאותיה מחייבות אף את מישה, וכשם שלא מתקבל על הדעת לשלוח את הנציגות לאתר זורקי פסולת בחצר הבית וחיוכם באופן אישי בפינוי כד, לדידי, לא מתקבל על הדעת לדרוש מהנציגות לעשות כן לגבי פסולת שהצטברה על הגג.

נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לקבוע כי על מישה לשאת בתשלום חלקם בהוצאות השיפוץ בסך של 1,200,000 ₪.

חלקם של מישה בהוצאות השיפוץ

34. בהתאם לסעיף 3 לתקנון המוסכם החל על הבית, חלקו של כל בעל דירה בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית יהיה "באופן יחסי בהתאם למספר החדרים בכל יחידת דיור ביחס למספר הכולל של החדרים בבניין".

35. הוכח כי הוצאות השיפוץ עומדות על סך של 1,200,000 ₪. כעולה מהתקנון המוסכם, מספר החדרים הכולל בבית עומד על 102, כשלדירת מישה 4 חדרים. משכך, חלקם היחסי של מישה בהוצאות האמורות עומד על סך של 47,058 ₪ (4 חלקי 102 כפול 1,200,000 ₪).

36. הגב' כהן מטעם הנציגות העידה כי על אף האמור בתקנון המוסכם, חושב חלקם היחסי של מישה בהוצאות השיפוץ, בהתאם לשטח רצפת דירתם ביחס לשטח כלל המרצפות בבית, והוא עומד על 46,187 ₪ (122.83 מ"ר, שטח רצפת יחידת מישה, חלקי 3,148.34 מ"ר כפול 1,200,000 ₪) (סעיף 10 לתצהירה של הגב' כהן). מישה לא חלקו על כך.

37. שיטת החיוב של הנציגות אינה עולה, בקנה אחד עם הוראות התקנון המוסכם, ואולם, משתבעה התובעת את מישה לשלם לה סך של 46,187 ₪ בלבד, אין בידי לחייב את מישה בסכום גבוה יותר.

38. נוכח האמור לעיל, מצאתי להעמיד את חלקם של מישה בהוצאות השיפוץ על סך של 46,817 ₪.

39. טענות בדבר מצוקתם הכלכלית של מישה, אינן מהוות טענות הגנה מפני התביעה. החובה המוטלת על בעל דירה להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58 לחוק המקרקעין. הוצאות החזקת הרכוש המשותף מתחלקות, על פי חוק, בין כל בעלי הדירות בבית, ובעל דירה שאינו משלם את הסכום שנקבע לתשלום, מטיל על יתר בעלי הדירות חובה לשלם, למעשה, סכום גבוה יותר. משכך, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ללא יוצא מן הכלל, ניתן לאפשר לבעל דירה לשלם בשיעור אחר מזה שמשלמים יתר בעלי הדירות בבית. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות בבית לפטור את מישה מתשלום חלקם בהוצאות השיפוץ או להפחית את שיעורו. משכך, מוטלת על מישה החובה לשאת בתשלום חלקם בהוצאות השיפוץ.

40. נוכח כל האמור לעיל, מצאתי לחייב את מישה בתשלום חלקם בהוצאות השיפוץ בסך של 46,817 ₪.

התביעה כנגד אבידור

41. אקדים ואומר כי מצאתי לקבל את התביעה כנגד אבידור, ונימוקי יפורטו להלן:

האם היחידה שבבעלות אבידור היא דירה?

42. סעיף 52 לחוק המקרקעין מגדיר "דירה" כדלקמן: "חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר".

43. המונח "דירה" מתייחס לאזור המתוחם בקירות, רצפה ותקרה, המהווה יחידה שלמה ונפרדת, שיש לה קיום עצמי למטרת מגורים, עסק או לכל צורך אחר (ראה א. איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, (חלק שלישי, בתים משותפים, בעמ' 30-31).

44. "הצורך האחר" בהגדרת המונח "דירה" בסעיף 52 הנ"ל, בא להוסיף על המגורים או על העסק, והוא אינו כולל צרכים שהם ממטרותיו של הרכוש המשותף (ראה ע"א 402/80, אתגר הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה(3), 309).

45. היחידה בבעלות אבידור נרשמה בפנקס הבתים המשותפים כחלקת משנה 27 בקומת המרתף של הבית בשטח של 336.33 מ"ר, והיא מהווה יחידה עצמאית בבית. בתיאור הדירה, במסמכי הרישום, מצוין כי היא משמשת כמחסן, ומעדותו של אבידור עולה כי הוא אכן עושה שימוש בפועל ביחידה לצורכי אחסון (ראה פרוטוקול מיום 20.9.18, עמ' 1, שורה 17).

46. נוכח כל האמור הגעתי לכלל מסקנה כי היחידה הרשומה על שם אבידור מהווה דירה כהגדרתה בסעיף 52 לחוק המקרקעין.

האם מוטלת על אבידור החובה לשאת בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית ובכלל זה בהוצאות השיפוץ?

47. סעיף 3 לתקנון המוסכם מורה כדלקמן:

"בהתאם לסעיף 58 לחוק, אני קובע כי השתתפות בהוצאות האמורות בסעיף 58 הנ"ל תתחלק בין כל בעלי הדירות באופן יחסי בהתאם למספר החדרים בכל יחידת דיור ביחס למספר הכולל של החדרים בבניין. לעניין זה בעל יחידה 27 לא יישא כלל בהוצאות ועד בית אלא בהתקיים המקרים הבאים:

א. רק אם תושלם בנייתה של יחידה 27 על ידי השלמת קירות פנימיים של היחידה. למען הסר ספק, הקמת סככה למניעת כניסה לא תחשב כהשלמת בניה.

ב. רק אם ייעשה ביחידה 27 שימוש למגורים, לעסק או להחסנה.

רק כאשר יחולו הסעיפים א' ו/או ב' (הדגשה שלי א.ש.) יישא בעל יחידה 27 בהוצאות ועד הבית בסכום השתתפות שלא יעלה על שיעור ההשתתפות של 11 חדרים ובתנאי מפורש שיהיה פטור מהשתתפות בהוצאות חימום, מים, הסקה, מעלית, וניקוי מדרגות."

48. אבידור הודה, כאמור לעיל, כי הוא עושה שימוש ביחידה לצורכי אחסון, ומאחסן בה "סחורה" (ראה פרוטוקול מיום 20.9.18, עמ' 1, שורה 17). בהתאם להוראת סעיף 3 לתקנון אין הכרח שיתקיימו שני התנאים המפורטים בסעיף לצורך חיובה של היחידה בתשלום הוצאות תחזוקת הרכוש המשותף, ודי בהתקיימות אחד מהשניים. לאור האמור, אף אם טרם הושלמה בניית הקירות הפנימיים של היחידה, משהודה אבידור כי מתקיים התנאי השני על הסעיף, הוא שימושו ביחידה לצורכי אחסון, הרי שחלה על אבידור החובה לשאת בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית.

49. הוצאות השיפוץ עומדות, כאמור, על סך של 1,200,000 ₪. מספר החדרים הכולל בבית עומד, כאמור, על 102, כשיחידת אבידור מחויבת על פי 11 חדרים (ראה סעיף 3 לתקנון מוסכם לעיל). משכך, חלקם היחסי של אבידור בהוצאות האמורות עומד על סך של 129,411 ₪ (11 חלקי 102 כפול 1,200,000 ₪).

50. הגב' כהן מטעם הנציגות העידה כי על אף האמור בתקנון המוסכם, חושב גם חלקו היחסי של אבידור בהוצאות השיפוץ, בהתאם לשטח רצפת יחידתם ביחס לשטח כלל המרצפות בבית והוא עומד על 128,193 ₪ (336.33 מ"ר, שטח רצפת יחידת אבידור,

חלקי 3,148.34 מ"ר כפול 1,200,000 ₪) (סעיף 11 לתצהירה של הגב' כהן). אבידור לא חלק על כך.

51. שיטת החיוב של הנציגות אף ביחס לאבידור אינה עולה בקנה אחד עם הוראות התקנון המוסכם, ואולם משתבעה התובעת את אבידור לשלם לה 128,193 ש"ח בלבד, אין בידי לחייב את אבידור בסכום גבוה יותר.

52. נוכח האמור לעיל, מצאתי להעמיד את חלקו של אבידור בתשלום הוצאות השיפוף בסך של 128,193 ₪.

53. טענה נוספת שהועלתה ע"י אבידור היא כי הוא אינו נהנה מעבודות השיפוף שבוצעו, שכן מרביתן בוצעו לטובת בעלי דירות המגורים בבית, ורק 5 רכיבי שיפוף נוגעים ליחידתו (ראה הפירוט בסעיף 6 לתצהירו), ולכן הוא מוכן, לפנים משורת הדין ומתוך יחסי שכנות טובה, לשלם את הסכום המשולם ע"י בעלי הדירות הגדולות בבית בסך של 47,000 ₪, וזאת בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 27.12.12 בה הוחלט כי אבידור ישלם דמי וועד כפי שמשלמות הדירות הגדולות בבית (ראה סעיף 4 לסיכומי). לא מצאתי לקבל טענה זו משני טעמים:

האחד, בהתאם לפסיקה אי שימוש ברכוש המשותף כמו גם מידת ההנאה שבעל דירה נהנה מהרכוש המשותף או משיפוצו אינם פוטרים בעל דירה מתשלום חלקו בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית ראה ע"א (ת"א) 2876/00 נציגות הבית המשותף (בעלי עסקים) נ' רבוי (פורסם בנבו, 30.12.2002): "הפסיקה קבעה זה לא מכבר כי שיעור ההשתתפות בהוצאות האחזקה וניהול של הרכוש המשותף אינו נגזר באופן ישיר מכמות ההנאה אותה מפיק בעל דירה מדירתו. (ראה לעניין זה ע"א 204/79, ויזר נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ מד(1) 498, ע"ש (ירושלים) 49/96, לוי השקעות ובניין נ' היועץ המשפטי לממשלה, ע"א 385/87, דליה אזור נ' נציגות הבית המשותף וע"א 238/83, נציגות הבית המשותף נ' מרכוס ואח', פ"ד מא (2), 561, כך שגם אם כטענת המשיב אין הוא יכול לעשות בשלב זה שימוש במרתף כחניון כתוצאה מהתנגדות בעלי היחידות בבית אין הדבר פוטר אותו מהשתתפות בהוצאות האחזקה..... מכל מקום פטור מהוצאות ההשתתפות באופן מלא או חלקי במישור של חוק המקרקעין, בפרק הדין בבתי משתפים לא יעמוד לו".

ראה גם עש"א (ת"א) 33422-02-12, שרוני נ' נציגות הבית סוקולוב 53 הרצלייה (פורסם בנבו, 1.8.2012).

שנית, אין בסמכות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית להחליט על חיוב בעל דירה בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף של הבית בשיעור השונה מזה הקבוע בתקנון המוסכם אלא אם ניתנה לכך הסכמת כל בעלי הדירות בבית, וזאת נוכח הוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, המורה כדלקמן: "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". הרציונל לכך הוא שעצם מתן ההסכמה לחיוב מופחת של אבידור מוטל, למעשה, התשלום של יתרת חלקו בעלות השיפוף על יתר בעלי הדירות בבית, וביחס לכך נקבע בחוק המקרקעין כי נדרשת הסכמה מפורשת. במקרה דנן, לא נטען, וממילא לא הוכח, כי ניתנה הסכמת כל בעלי הדירות לחיובו של אבידור בשיעור נמוך מזה הקבוע בתקנון המוסכם.

54. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, מצאתי לחייב את אבידור לשלם לתובעת סך של 128,193 ₪. שם בעבור חלקו בהוצאות השיפוף.

55. מישה ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 46,817 ש"ח עבור חלקם בהוצאות השיפוף של הבית. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, 4.12.17, ועד למועד התשלום בפועל.

56. כן אני מורה למישה, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת, סך של 7,000 ש"ח עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד אשר יישאו הפרשי הצמדה ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

57. אבידור ישלם לתובעת סך של 128,193 ₪ עבור חלקו בהוצאות השיפוף. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה, 4.12.17, ועד למועד התשלום בפועל.

58. כן אני מורה לאבידור לשלם לתובעת סך של 7,000 ₪ עבור הוצאות ההליך הכוללות שכ"ט עו"ד אשר יישאו הפרשי הצמדה ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

59. לא שוכנעתי כי מתקיימים תנאים עובדתיים ומשפטיים להטלת עיקול ברישום על זכויותיהם של הנתבעים, ומשכך לא מצאתי לקבל את התביעה בעניין זה.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 22 ביוני, 2020, ל' בסיוון, תש"פ. עותק יומצא.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה